



MANUALE • DIRITTO CIVILE

Manuale di Diritto Civile

Manuale di studio per il concorso RIPAM 1340 Funzionari
Min. Interno - Diritto Civile

VERSIONE	DATA	DIRITTI
1	2026-05-12	Uso personale • Tutti i diritti riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

RIPAM

Concorso Pubblico — Edizione 2026

MANUALE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO

Manuale di **Diritto** **Civile**

Preparazione al Concorso RIPAM 1340 Funzionari

Codice Civile — Libri I-VI (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) — Aggiornato alla
Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)

625

DOMANDE
D'ESAME
ANALIZZATE

21

CAPITOLI
TEMATICI

105

FAQ
RAGIONATE

126

QUIZ
AUTOVERIFICA

Generato il 03/05/2026

Contenuto basato su fonti normative ufficiali. Le
domande d'esame sono tratte dal database RIPAM.

Indice dei Capitoli

01	Persone fisiche e giuridiche	MEDIA FREQ.	47 dom.
02	Famiglia, matrimonio e filiazione	MEDIA FREQ.	10 dom.
03	Successioni e donazioni	APPROFOND.	8 dom.
04	Beni, proprieta' e possesso	MEDIA FREQ.	25 dom.
05	Diritti reali di godimento e comunione	MEDIA FREQ.	5 dom.
06	Obbligazioni: nozione, fonti e disciplina generale	ALTA FREQ.	45 dom.
07	Adempimento dell'obbligazione	ALTA FREQ.	54 dom.
08	Inadempimento e mora	ALTA FREQ.	31 dom.
09	Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento	ALTA FREQ.	37 dom.
10	Cessione del credito e modificazioni soggettive	ALTA FREQ.	12 dom.
11	Obbligazioni con pluralita' di soggetti e oggetti	ALTA FREQ.	50 dom.
12	Il contratto: nozione, requisiti, formazione	ALTA FREQ.	70 dom.
13	Causa, oggetto, forma e condizioni del contratto	ALTA FREQ.	25 dom.
14	Interpretazione, effetti del contratto e rappresentanza	ALTA FREQ.	28 dom.
15	Invalidita' del contratto: nullita' e annullabilita'	ALTA FREQ.	44 dom.
16	Rescissione, risoluzione del contratto	ALTA FREQ.	22 dom.

17	Singoli contratti tipici	MEDIA FREQ.	26 dom.
18	Promesse unilaterali, gestione di affari, pagamento dell'indebito, arricchimento senza causa	MEDIA FREQ.	4 dom.
19	Responsabilita' extracontrattuale (fatti illeciti)	ALTA FREQ.	18 dom.
20	Tutela dei diritti: prove, prescrizione e decadenza	MEDIA FREQ.	31 dom.
21	Lavoro, impresa, societa' e bilancio (Libro V)	MEDIA FREQ.	33 dom.

Capitolo 1 - Persone fisiche e giuridiche

MEDIA FREQ.

Difficoltà: Base

Peso medio

47 domande

Fonte: Codice Civile - Libro I, Titoli I (artt. 1-10), II (artt. 11-42), III (artt. 43-47), IV (artt. 48-73), V (artt. 74-78).

Introduzione

Il Libro Primo del Codice Civile è dedicato alle "persone" e alla "famiglia". I primi articoli definiscono i soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. Capire chi può essere titolare di diritti (capacità giuridica) e chi può esercitarli direttamente (capacità d'agire) è la base di ogni studio civilistico.

Accanto alle persone fisiche, l'ordinamento riconosce le persone giuridiche - associazioni, fondazioni, comitati, società - dotate di soggettività autonoma rispetto agli individui che le compongono.

Il capitolo affronta inoltre gli istituti che regolano le situazioni di incertezza sull'esistenza in vita di un soggetto (scomparsa, assenza, morte presunta) e i criteri per individuare il luogo giuridicamente rilevante della persona (residenza, domicilio, dimora).

1.1. Capacità giuridica e capacità d'agire

1.1.1. Capacita' giuridica (Art. 1 c.c.)

L'**Art. 1, co. 1, c.c.** stabilisce che la capacita' giuridica si acquista al momento della **nascita**. La capacita' giuridica e' l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri.

L'**Art. 1, co. 2, c.c.** precisa che i diritti che la legge riconosce a favore del **concepito** sono **subordinati all'evento della nascita**: prima della nascita il concepito non e' un soggetto pieno, ma puo' acquistare diritti (es. successione, donazione) condizionatamente al suo venire al mondo.

1.1.2. Capacita' d'agire (Art. 2 c.c.)

La **capacita' d'agire** e' invece l'attitudine a compiere validamente atti giuridici. L'**Art. 2 c.c.** la collega al raggiungimento della **maggiore eta'**, fissata al compimento del **diciottesimo anno**.

Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'eta' diversa. Sono salve le leggi speciali che ammettono il minore al lavoro a un'eta' inferiore: in tal caso il minore puo' esercitare i diritti dipendenti dal contratto di lavoro.

Istituto	Articolo	Momento di acquisto
Capacita' giuridica	Art. 1 c.c.	Nascita
Capacita' d'agire	Art. 2 c.c.	Compimento dei 18 anni
Diritti del concepito	Art. 1, co. 2, c.c.	Subordinati alla nascita

ATTENZIONE: capacita' giuridica e capacita' d'agire NON coincidono. Un neonato ha capacita' giuridica (puo' essere titolare di diritti, ad esempio puo' ereditare) ma non ha capacita' d'agire (non puo' esercitarli da solo: agira' tramite i genitori o il tutore).

1.1.3. Atti dell'incapace di intendere o di volere (Art. 428 c.c.)

L'**Art. 428 c.c.** disciplina gli atti compiuti da chi, **pur non interdetto**, si provi essere stato incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell'atto, anche per causa transitoria.

- Per gli **atti unilaterali**: sono annullabili se ne risulta un grave pregiudizio per l'autore.
- Per i **contratti**: l'annullamento puo' essere chiesto solo se risulta la **malafede dell'altro contraente**, oltre al pregiudizio.
- L'azione si prescrive in **cinque anni** dal giorno in cui l'atto e' stato compiuto.

ESEMPIO PRATICO: Tizio, in stato di confusione mentale temporanea (ad esempio per intossicazione acuta), firma un contratto di vendita della propria auto. Per ottenere l'annullamento del contratto Tizio deve dimostrare due elementi: (1) di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della firma; (2) la malafede dell'acquirente, cioe' che costui sapeva o doveva sapere dello stato di incapacita'.

1.2. Residenza, domicilio, dimora (Art. 43 c.c.)

L'**Art. 43 c.c.** distingue tre nozioni fondamentali, spesso confuse nelle prove d'esame:

Nozione	Definizione	Caratteristica
Domicilio	Luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi	Profilo volontaristico
Residenza	Luogo in cui la persona ha la dimora abituale	Profilo di stabilita' di fatto
Dimora	Luogo dove la persona si trova attualmente	Profilo di mero fatto

L'**Art. 44 c.c.** disciplina il trasferimento: il trasferimento della residenza non puo' essere opposto ai terzi di buona fede se non e' stato denunciato nei modi previsti dalla legge. Quando una persona ha nello stesso luogo domicilio e residenza e trasferisce solo la residenza, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito anche il domicilio (salvo dichiarazione contraria).

L'**Art. 47 c.c.** ammette l'**elezione di domicilio speciale** per determinati atti o affari: deve essere fatta espressamente per iscritto.

ATTENZIONE - Trappola d'esame: la "dimora abituale" e' la residenza (Art. 43, co. 2, c.c.). La "sede principale degli affari e interessi" e' il domicilio (Art. 43, co. 1, c.c.). Una persona puo' avere residenza in un luogo (es. casa di famiglia) e domicilio in un altro (es. citta' dove esercita la professione).

1.3. Scomparsa, assenza e morte presunta

Quando una persona non da' piu' notizie di se', l'ordinamento prevede una sequenza graduale di tre istituti, regolata dagli artt. 48-73 c.c.

1.3.1. Scomparsa (Art. 48 c.c.)

Se una persona non e' piu' comparsa nel luogo dell'ultimo domicilio o della ultima residenza e non se ne hanno piu' notizie, il **tribunale** dell'ultimo domicilio o residenza, su istanza degli interessati, dei presunti successori legittimi o del PM, puo' nominare un **curatore** che rappresenti la persona in giudizio, nella formazione di inventari, conti, liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e dia gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio.

Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore.

1.3.2. Dichiarazione di assenza (Art. 49 c.c.)

Trascorso **un anno** dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso possono chiedere al tribunale che ne sia dichiarata l'**assenza**.

Effetti (artt. 50-55 c.c.): apertura degli atti di ultima volonta', immissione nel possesso temporaneo dei beni a favore degli eredi presuntivi (con cauzione), godimento limitato delle rendite.

1.3.3. Dichiarazione di morte presunta (Artt. 58-63 c.c.)

L'**Art. 58 c.c.** prevede che, decorsi **cinque anni** dal giorno a cui risale l'ultima notizia, il tribunale possa dichiarare con sentenza la morte presunta dell'assente. La dichiarazione non puo' essere pronunciata se non sono trascorsi **nove anni** dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.

L'**Art. 60 c.c.** elenca casi speciali (operazioni belliche, prigionia, infortunio) in cui i tempi sono ridotti.

Istituto	Termine	Effetto principale
Scomparsa (Art. 48)	Immediato	Nomina curatore
Assenza (Art. 49)	1 anno dall'ultima notizia	Possesso temporaneo dei beni
Morte presunta (Art. 58)	5 anni dall'ultima notizia	Dichiarazione di morte (sentenza)

ATTENZIONE: il termine di **5 anni** per la morte presunta decorre dall'**ultima notizia**, non dalla dichiarazione di assenza. Non e' necessario che sia stata previamente dichiarata l'assenza (Art. 58, ult. co., c.c.).

1.4. Persone giuridiche

Il **Titolo II del Libro I** (artt. 11-42 c.c.) disciplina le persone giuridiche, distinguendo persone giuridiche pubbliche, società, associazioni e fondazioni.

1.4.1. Tipologie

L'**Art. 11 c.c.** richiama le persone giuridiche pubbliche (province, comuni, enti pubblici riconosciuti). L'**Art. 13 c.c.** rinvia al Libro V per le società.

Le **associazioni** e le **fondazioni** sono regolate dagli artt. 14-35 c.c.

1.4.2. Atto costitutivo e statuto (Artt. 14-16 c.c.)

L'**Art. 14 c.c.** prescrive che associazioni e fondazioni siano costituite con **atto pubblico**. La fondazione può essere disposta anche **con testamento**.

L'**Art. 15 c.c.** consente al fondatore di revocare l'atto di fondazione fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento o non sia iniziata l'attività.

La facoltà di revoca **non si trasmette agli eredi**.

L'**Art. 16 c.c.** elenca il contenuto obbligatorio di atto costitutivo e statuto:

- denominazione, scopo, patrimonio, sede;
- norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
- per le **associazioni**: diritti e obblighi degli associati e condizioni di ammissione;
- per le **fondazioni**: criteri e modalità di erogazione delle rendite.

1.4.3. Amministratori (Artt. 18-22 c.c.)

L'**Art. 18 c.c.** stabilisce che gli amministratori sono responsabili verso l'ente **secondo le norme del mandato**. È esente da responsabilità l'amministratore che non ha partecipato all'atto dannoso, salvo il caso in cui, pur essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, **non abbia fatto constare il proprio dissenso**.

L'**Art. 22 c.c.** prevede che le azioni di responsabilità contro gli amministratori siano deliberate dall'assemblea ed esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

1.4.4. Assemblea (Artt. 20-21 c.c.)

L'**Art. 20 c.c.** dispone che l'assemblea sia convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno **un decimo degli associati**: in caso di inerzia degli amministratori, la convocazione puo' essere ordinata dal **presidente del tribunale**.

L'**Art. 21 c.c.** disciplina i quorum: deliberazioni a maggioranza con presenza di almeno la meta' degli associati (in seconda convocazione, qualunque sia il numero); per modificare atto costitutivo e statuto, presenza di almeno **tre quarti** degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo **scioglimento** dell'associazione e devoluzione del patrimonio, voto favorevole di almeno **tre quarti** degli associati.

1.4.5. Associazioni non riconosciute (Artt. 36-38 c.c.)

L'**Art. 36 c.c.** prevede che ordinamento interno e amministrazione delle associazioni non riconosciute siano regolati dagli accordi degli associati. Possono stare in giudizio nella persona del presidente o direttore.

L'**Art. 37 c.c.** crea il **fondo comune** con i contributi e i beni acquistati: gli associati non possono chiederne la divisione finche' l'associazione dura.

L'**Art. 38 c.c.** stabilisce un punto chiave: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i diritti sul fondo comune; **rispondono inoltre personalmente e solidalmente** le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ATTENZIONE - Trappola d'esame: nelle associazioni non riconosciute (es. partiti, movimenti, comitati informali) chi agisce in nome dell'ente risponde **personalmente e in solido** per le obbligazioni assunte (Art. 38 c.c.). Non c'e' la "schermatura" tipica delle persone giuridiche riconosciute.

1.4.6. Sede e domicilio delle persone giuridiche (Art. 46 c.c.)

L'**Art. 46 c.c.** prevede che, quando la legge fa dipendere effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si guarda al luogo della

sede. Se la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare anche quest'ultima.

1.5. Parentela e affinita' (Artt. 74-78 c.c.)
